

1500483-49.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Guacy Sibille Leite

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga apreendida; eis que na situação em que os fatos se desenvolveram está evidente tratar-se de tráfico de entorpecentes. Em razão da reincidência não é possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, porque o benefício em questão, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500483-49.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500483-49.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2054581/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 23248732 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2054581 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2054581 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENO ADRIEL DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Breno Adriel dos Santos, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque segundo a acusação no dia 24 de fevereiro de 2022, por volta das 13h30min, na rua Itamaracá, nº 326, no bairro Ipiranga, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, menor de 21 anos à época dos fatos, trazia consigo e transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 84 (oitenta e quatro) invólucros da substância Tetraidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecido como "maconha", com massa total de 121,800g (cento e vinte e um gramas e oitocentas miligramas), conforme auto de exibição e apreensão (p. 14), laudo de constatação provisória (p. 26/29) e exame

químico toxicológico (p. 40/42).

O acusado foi notificado (p. 61) e ofertou defesa preliminar (p. 65). A denúncia foi recebida em 04 de abril de 2022 (p. 66) e o acusado foi citado (p. 82).

Durante a instrução, foram inquiridas as duas testemunhas arroladas pelas partes e acusado foi interrogado.

Em alegações finais o Ministério Público pleiteou a procedência da ação, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reconhecimento da agravante da reincidência, não sendo possível a concessão do benefício previsto no §4º, do artigo 33 da Lei de Drogas. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, vedando-se o recurso em liberdade.

Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do acusado, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo penal; subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal. Fixação de regime menos gravoso para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Passo a fundamentar.

Procede a presente ação.

A autoria e a materialidade foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/15), auto de exibição e apreensão (p. 14), laudo pericial de constatação (p. 26/29), exame químico toxicológico, bem como pela prova oral coligida.

O laudo de exame químico (p. 40/42) constatou que a substância apreendida é tóxica, assegurando a materialidade do crime.

O policial militar Fernando Morotti da Rocha, indagado pela acusação, informou que sua equipe efetuava patrulhamento de rotina quando avistaram Breno na condução de um veículo Gol, no cruzamento com a rua Itamaracá. O acusado tentou abaixar dentro do veículo para se esconder, o que chamou a atenção dos policiais, em seguida acelerou e conduziu o veículo até sua residência. Na sequência, o acusado foi submetido a revista pessoal e os policiais encontraram, em sua cintura, porções de maconha. Ele admitiu que estava efetuando tráfico de drogas e havia saído de um ponto de vendas de entorpecentes, em uma praça nas proximidades. Afirmou que foi à sua residência para fazer refeição.

Indagado pela defesa, afirmou que constataram que o acusado residia no local, o que foi confirmado por sua avó, esta convidou os policiais para ingressarem no imóvel e em seguida mostrou a cama onde o acusado dormia e apontou alguns pertences deles. A avó sabia que ele vendia as drogas, mas que ele não as guardava na casa. O acusado não disse ser usuário. Não se recorda se houve apreensão de dinheiro e petrechos. Questionado pelo juízo, relatou que encontraram 80 (oitenta) porções de maconha na cintura do acusado, inclusive, foi a testemunha que fez a revista pessoal. O acusado admitiu que realizava a venda das drogas em uma pracinha, nas proximidades de sua casa.

O policial Rafael Máximo Marques, indagado pela defesa, reiterou as declarações prestadas pelo policial Fernando Morotti. A revista pessoal foi feita por seu parceiro. Não se recorda se houve apreensão de dinheiro. O acusado não relatou ser usuário de entorpecentes. A abordagem foi feita na porta da residência e presenciada pela avó do acusado e uma mulher que segurava um bebê. A droga já estava embalada e pronta para venda.

A acusação não formulou perguntas.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito em análise. Asseverou que havia recebido dinheiro decorrente de serviço de pintor e efetuou a compra das drogas. No local da compra não havia a droga em pedaços. Quando estava chegando na casa de sua avó foi abordado pelos policiais. Pagou R\$ 210,00 pelas drogas adquiridas. É a única pessoa da casa onde reside que possui renda. Negou que admitiu a traficância aos policiais.

Não obstante a narrativa apresentada pelo acusado, não há dúvidas quanto à sua responsabilidade no delito em comento. Isso porque sua negativa se encontra isolada no conjunto probatório.

Os policiais militares foram completamente coerentes e harmônicos na descrição dos

fatos. Estes no exercício de suas funções, são os primeiros, quando não os únicos, a travarem contato pessoal com a prática delituosa e, nessa condição, a sua interpretação sobre os fatos ocorridos reveste-se de especial importância. Demais disso, em virtude da experiência no combate à criminalidade, os policiais têm o discernimento necessário para avaliar a natureza dos acontecimentos que presenciam. E mais, o simples fato de um policial participar da diligência, que culminou com a prisão do réu, não o torna indigno de fé, quando não há nada nos autos que gere suspeita acerca da idoneidade de seus testemunhos. Ademais, até prova em contrário, devem ser aceitas como verdadeiras suas alegações, vez que, como servidor público, possui, no exercício de suas funções a presunção relativa de agir de forma escorreita. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila que pudesse desmerecer os testemunhos coerentes prestados pelos policiais.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o "depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto" (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: "Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções" (MARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o acusado praticado o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em suas elementares na forma descrita na denúncia. Ainda que o ato de venda, em si, não tenha sido praticado ou observado pelos policiais, a condenação por tráfico não pode ser afastada.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que os atos de transportar e trazer consigo a droga configuram o tipo penal. A propósito veja-se a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja tese está consolidada na edição nº 131 do Caderno Jurisprudência em teses:

"O crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, sendo a venda prescindível ao seu reconhecimento" (HC 382.306/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/2/2017, DJe de 10/2/2017). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1807400/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019)"

Por oportuno, "Convém ressaltar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (conforme Tornaghi, in "Curso de Processo Penal", 5ª ed., II/49; TACRIM - SP 43/251; 50/218 - 219).

Aliás, não há que se falar em desclassificação de tráfico para consumo pessoal, tendo em vista que a natureza e a quantidade da droga apreendida; eis que na situação em que os fatos se desenvolveram está evidente tratar-se de tráfico de entorpecentes.

Em razão da reincidência não é possível a aplicação do redutor do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, porque o benefício em questão, por expressa previsão legal, só poderá ser aplicado "desde que o agente seja primário".

Tendo em vista que o veículo Gol foi recolhido, apenas, administrativamente porque estava com licenciamento expirado (p. 7). Não verificada conexão com o tráfico de drogas, não há o que deliberar.

Ante o exposto, conclui-se pela procedência do pedido formulado pela acusação, nos exatos termos da denúncia.

Na primeira fase da dosagem da pena, considero as circunstâncias do artigo 42, da Lei 11.343/06, e do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis em razão dos maus antecedentes do acusado. Dessa forma, fixo a pena-base em 5 (cinco anos) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência conforme comprovam a certidão de distribuição criminal (p. 19/20). Entretanto, o acusado era menor de 21 anos na data dos fatos, fazendo jus a atenuante da menoridade relativa. Desse modo, por entender que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena como acima fixada.

A recidiva obsta o benefício previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, conforme já argumentado.

Ausentes causas modificativas, torno a pena definitiva em 5 (cinco anos) de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime fechado como inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (artigo 2º, §1º, da Lei nº 8072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07), tendo em vista a natureza do delito tratado, que deve ser julgado com rigor, visto as consequências que têm trazido a toda sociedade. Acrescenta-se que o acusado é reincidente e a pena ultrapassa quatro anos, encaixando-se nos parâmetros produzidos pelo art. 33, do Código Penal.

Decido.

Ante o exposto, condeno Breno Adriel dos Santos, qualificado nos autos, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de 05 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, acrescidas dos reajustes legais.

Considerando o lapso temporal de prisão do sentenciado, verifico que não se encontram presentes os requisitos aptos a ensejar a progressão de regime, na forma do artigo 112 do CPP.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada sua responsabilização criminal, encaixando-se o caso nos parâmetros do artigo 313, I e II, CPP, sendo a manutenção da sua prisão imprescindível para garantia da ordem pública, tendo em vista ser pessoa reincidente e que ostenta expressivo histórico de atos infracionais (artigo 312 CPP).

Expeça-se ofício de recomendação.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, os sentenciados arcarão com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2", página 66)

Determino a incineração da droga apreendida, caso ainda não tenha sido efetuada na forma do artigo 50-A da Lei nº 11.343/2006.

Transitada em julgado, comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) e expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA